长安镇“5·12”一般高处坠落事故调查报告

长安镇“5·12”一般高处坠落事故调查组

2019 年 8 月

目录

一、事故单位基本情况及人员基本情况..... - 1 -
（一）事故单位情况..... - 1 -
（二）事故相关人员情况..... - 2 -
（三）事故工程情况..... - 3 -
（四）现场勘察情况..... - 4 -
二、事故发生经过和救援、善后情况..... - 7 -
（一）事故发生经过..... - 7 -
（二）应急救援及善后工作情况..... - 8 -
三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失..... - 9 -
（一）伤亡人员情况..... - 9 -
（二）直接经济损失..... - 9 -
四、事故原因和事故性质..... - 9 -
（一）事故原因..... - 9 -
（二）事故性质..... - 9 -
五、 相关单位及人员履职情况..... - 10 -
六、 事故责任的认定和处理建议..... - 10 -
七、 事故防范及整改措施..... - 11 -

长安镇“5·12”一般高处坠落事故调查报告

2019年5月12日下午4点40分，长安镇厦岗社区复兴路8号(特利时工业园内)发生一起建筑施工行业高处坠落事故，造成1人死亡。事故造成的直接经济损失约140万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，东莞市人民政府于2019年5月14日成立了以长安镇分管安全生产工作的镇领导为组长，长安镇监察室、工会、住房规划建设局、公安分局、应急管理分局、城市管理和综合执法分局、人社分局、医保分局有关人员参加的长安镇“5·12”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），聘请专家参与事故技术鉴定，共同开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故单位基本情况及人员基本情况

（一）事故单位情况

1.东莞市琢玉教育科技有限公司（以下简称琢玉公司），统一社会信用代码91441900MA52XEHM49，类型：有限责任公司（自然人独资），住所/经营场所：广东省东莞市长安镇横增路20号101室，法定代表人：李文英，注册资本：600.000000万元(人民币)，成立日期：2019年03月01日，营业期限：长期。经营范围：教育项目、教育设备及教育用品开发及投资；教育软件的研究与开发、销售；教育咨询；模具设计服务；自费出国留学中介；电脑图文设计、制作服务；计算机软件硬件开发、销售及维护；企业营销策划、企业管理咨询、商务信息咨询、会计咨询服务、财务咨询服务；企业形象策划与设计、庆典策划服务；会议展览展示服务；翻译服务、礼仪服务、文化赛事活动策划、公关活动策划；广告设计、制作、发布及代理；批发和零售：教育文化用品、文体用品。东莞市琢玉教育科技有限公司是长安镇厦岗社区复兴路8号原东莞特利时玩具厂的承租方及事发工程的发包方。

（二）事故相关人员情况

1.李文英，女，1985年1月20日生，汉族，广东省东莞市人，系东莞市琢玉教育科技有限公司（以下简称琢玉公司）的法定代表人，受琢玉公司委托负责长安镇厦岗社区复兴路8号原东莞特利时玩具厂装修事宜。琢玉公司承租事发厂房打算建成学校，但由于学校手续还在办理，故李文英先与关庆焕签订《装修工程项目施工合同》作为意向合同书。

2.关庆焕，男，1985年1月12日生，汉族，广东省湛江市人。在事发工程中，关庆焕与李文英签订《装修工程项目施工合同》

和《施工安全协议书》，系事发工程的承包方。

3.孟朋，男，1991 年 4 月 1 日生，汉族，安徽省阜南县人，系关庆焕聘请的事发工程的现场管理人员，负责巡查施工现场，其工资按 5500 元每月计算，工资由关庆焕支付，未与关庆焕签订劳动合同或者协议。

4.钱增子，男，1981 年 10 月 10 日生，汉族，安徽省蒙城县人，系关庆焕聘请的事发工程的施工工人，负责清理现场杂物和协助王金英完成拆除工作，其工资按 200 元每天计算，工资由关庆焕支付，未与关庆焕签订劳动合同或协议。

5.钱建军，男，1968 年 12 月 28 日生，汉族，安徽省蒙城县人，系关庆焕聘请的事发工程的施工工人，负责清理现场杂物和协助王金英完成拆除工作，其工资按 200 元每天计算，工资由关庆焕支付，未与关庆焕签订劳动合同或协议。

6.王金英（死者），男，1977 年 1 月 3 日生，汉族，安徽省蒙城县人，系事故工程的施工工人。王金英的工作内容由关庆焕安排，并与关庆焕约定事发切割工作报酬为其所切割的工字钢，未与关庆焕签订劳动合同。事发时，王金英在长安镇厦岗社区复兴路 8 号厂房内进行拆除工字钢工作。

（三）事故工程情况

事故工程为特利时厂装修工程（以下简称事发工程），地点位于东莞市长安镇厦岗社区复兴路 8 号。2018 年 11 月 29 日，东莞市臻德投资有限公司（以下简称臻德公司）投标并承租东莞市长安镇厦岗社区复兴路 8 号 C 栋厂房及附属宿舍。2019 年 3 月 1

日，臻德公司将东莞市长安镇厦岗社区复兴路 8 号 C 栋厂房转租给琢玉公司，双方签订《厂房、宿舍转租协议书》。2019 年 4 月 8 日，琢玉公司法定代表人李文英与承包方关庆焕签订了《装修工程项目施工合同》和《施工安全协议书》。《装修工程项目施工合同》内显示由承包方以包工包料的形式承包，并规定一切安全事故由承包方承担。该装修工程造价以实际工程量及单价进行结算，据笔录了解，工程面积约 2 万平方米，总造价约 1 千万，其中，事发拆除工程为上述装修工程的一部分。合同约定工期自 2019 年 4 月 8 日起至 2019 年 7 月 3 日止。关庆焕施工队于 4 月中旬进场进行拆除作业。至事发时，事发工程未向住建部门申报。

（四）现场勘察情况

事故现场位于东莞市长安镇厦岗社区复兴路 8 号原东莞特利时玩具厂（标示为“冠彬”的厂房）内（见图 1）。事发时厂房内的情况见图 2。

“冠彬”厂房高度约 5.2m，在厂房两边的墙上，各架设有一条对称的工字钢导轨，其高度约 4.20m。



图 1　事故发生所在厂房



图 2　事发时厂房内的情况



图 3　王金英在事发时从事气切割作业所使用的工具

脚手架：图 4 所示为王金英事发时使用的门式脚手架。该脚手架由双层结构组成，下层高度 2.10m，扣有一块脚手板；上层高度 0.93m，扣有二块脚手板。该脚手架总高度约 3.0m，底部装在四个万向轮。经现场管理人员孟朋指认，事发时王金英在脚手架下层进行切割工作。



图 4　王金英事发时使用的脚手架

切割点：王金英要拆除的工字钢总长约 10m，有四个固定点，事发时正在切割的固定点见图 5。



图 5　王金英事发时切割的工字钢固定点

工字钢：王金英事发时切割掉下来的工字钢（见图 6），长度 6.5m，翼板宽度 0.085m，腹板宽度 0.16m，初步认定为 16 号普通工字钢。工字钢上还附有部分其他构件，经评估工字钢的重

量约 140.0kg。



图 6　王金英事发时切割掉下来的工字钢

王金英从脚手架摔倒的地面处有一大片血迹，血迹旁是切割掉下来的工字钢，旁边还有一顶未染上血迹的草帽（见图 7）。

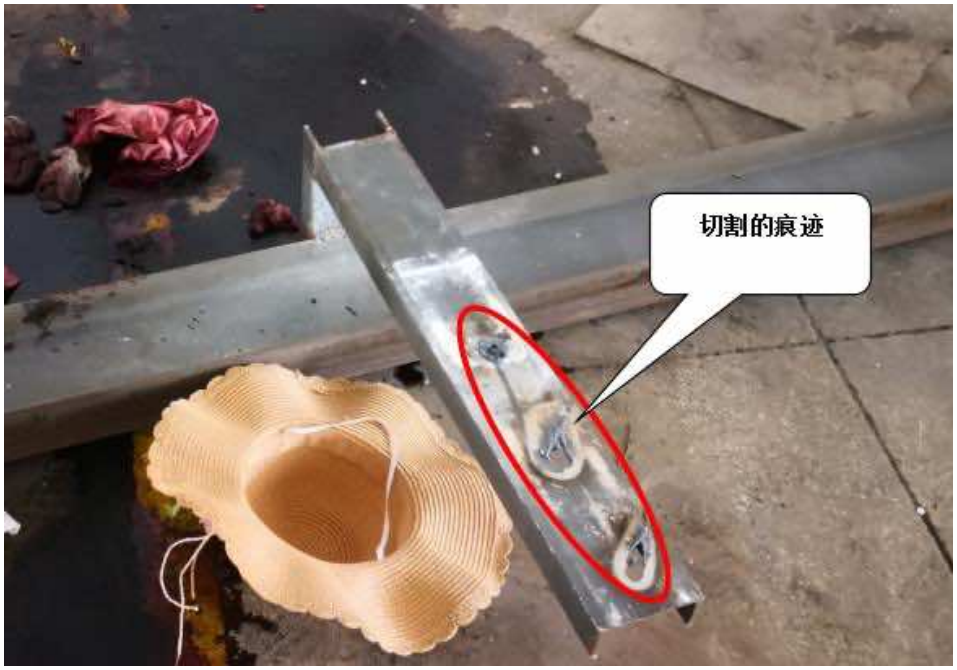


图 7　王金英事发时切割工字钢上的固定螺丝

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2019 年 5 月 12 日下午 2 时，由关庆焕安排，王金英、钱增

子、钱建军三名施工工人到东莞市长安镇厦岗社区复兴路8号特利时厂进行拆除工字钢工作。王金英负责用氧气切割机拆除工字钢，钱增子和钱建军负责辅助王金英工作并清理现场杂物。

下午4时许，王金英站在脚手架下层切割完支撑工字钢的三个固定点，当切割到第四个固定点时，由于第四个固定点的螺丝不能承受整个工字钢的重量而突然断裂，工字钢在坠落的过程中撞击脚手架，站在脚手架上的王金英因脚手架突然晃动而从脚手架上坠落至地面，工字钢坠落到地面后翻滚了一下，碰到了王金英头部，王金英趴倒在地面上。

钱建军和钱增子看到王金英坠落后，便马上去查看情况，发现王金英嘴巴和鼻子有流血。在厂房外面的孟朋听到声音后跑了进来，得知王金英出事后，马上拨打了120和110，随后钱建军、钱增子和孟朋到厂区门口等待救护车。约半小时后，救护车到达现场，救护人员马上对王金英进行紧急处理，然后将王金英送往医院进行救治。于5月12日晚上8时医生宣布王金英抢救无效死亡。

（二）应急救援及善后工作情况

事故发生后，公安、应急管理、住建、城管等部门和属地社区接到通知后迅速派员赶往现场，了解事故的第一手资料，按有关程序上报事故情况。长安镇党委、政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，科学研判事故发生原因，做好事故调查及善后工作。目前，事故单位与死者家属已经达成赔偿协议，善后工作基本得到妥善处理。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

本次事故共造成1人死亡。死者王金英，系事发工程的施工工人，根据居民死亡医学证明（推断）书显示，王金英的死亡原因为心跳呼吸骤停。

（二）直接经济损失

据统计，本次事故造成的直接经济损失总计人民币约140万元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

王金英在切割工字钢时，未对工字钢做好防断裂坠落的安全措施，以致工字钢仅剩的一个固定点不能承受整个工字钢的重量而突然断裂坠落并撞击脚手架，致使站在脚手架上的王金英坠落至地面，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）承包方关庆焕无资质承接事故工程，安排未持有特种作业操作证的人员王金英进行高处作业、气切割作业。

（2）发包方琢玉公司未向住建部门申报事发工程，并将事发工程发包给不具备相应资质等级的个人关庆焕。

（二）事故性质

经调查认定，长安镇“5·12”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关单位及人员履职情况

（一）关庆焕

关庆焕无资质承接事发工程，作为事故工程的承包方，安排未按照国家有关规定经专门的安全作业培训、未取得相应资格上岗作业的王金英从事特种作业工作，对事故负有责任。

（二）东莞市琢玉教育科技有限公司

东莞市琢玉教育科技有限公司作为事故工程的发包方，将事发工程发包给不具备相应资质等级的个人关庆焕；事发工程已达到需要向住建部门申报的规模，但琢玉公司未向住建部门申报，存在违法行为。

六、事故责任的认定和处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对事故相关单位及责任人作如下处理:

1.事发工程承包方关庆焕无资质承接事故工程，安排未持有特种作业操作证的人员王金英从事特种作业工作，对事故负有责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其作出行政处罚。

2.事发工程发包方东莞市琢玉教育科技有限公司未向住建部门申报事发工程，并将事发工程发包给不具备相应资质等级的个

人关庆焕。该行为违反了《中华人民共和国建筑法》的有关规定，建议由住房规划建设局依法对其进行处理。

3.施工工人王金英在切割工字钢时未对工字钢做好防断裂坠落的安全措施，导致事故发生，对事故负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范及整改措施

长安镇“5·12”一般高处坠落事故代价是惨痛的、教训是深刻的，建议事故相关单位和人员切实落实如下事故防范和整改措施:

1.生产经营单位应严格核准作业人员的相关资质，严禁不具有相应资质条件的操作人员从事相关作业；生产经营单位应安排现场安全生产监督管理人员对作业场所进行监督管理。

2.施工组织者必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

3.拆除施工中，应对拟拆除物的稳定状态进行监测，当发现事故隐患时，必须停止作业。对于拆除悬挑构件时，应采取有效的控制下落措施。

4.拆除工程施工前，必须编制安全技术措施或专项施工方案，并对施工作业人员进行书面安全技术交底，且应有记录并签字确认。

附件：长安镇“5·12”一般高处坠落事故调查报告签名表

长安镇“5·12”一般高处坠落事故调查组

2019年8月9日